RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas – CBH Itaúnas

Consolidação de formulário Microsoft Forms | Referência: resposta disponibilizada em 21 de outubro de 2026

Documento técnico de caráter preliminar • Subsídio à avaliação pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – CAOA/MPES

1. Síntese executiva

O presente relatório sistematiza uma resposta individual ao questionário institucional de 19 questões referente ao CBH Itaúnas (entrevistado nº 17). Conforme o relato, o Comitê utiliza as instalações da ASSIPES como sede, mas não dispõe de assistente administrativo, cabendo à diretoria executar esse trabalho. O colegiado possui vagas não preenchidas, especialmente de suplência da sociedade civil, e informa mandato 2023–2027 e reuniões trimestrais.

O respondente relata a existência de Plano de Bacia e enquadramento, participação em acordos comunitários de gestão da água, iniciativas de restauração florestal e divulgação de reuniões. Por outro lado, informa que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos não está implantada, apontando a necessidade de capacitar a Câmara Técnica de Cobrança. Solicita participação ativa do Ministério Público na plenária e apoio à segurança jurídica dos trabalhos.

Por se basear em apenas uma resposta, os achados não representam consenso do colegiado nem verificação independente da situação administrativa ou jurídica. Os pontos potencialmente relevantes para atuação ministerial estão indicados como questões a confirmar.

2. Objetivo e metodologia

Objetivo: organizar as informações declaradas no formulário, evidenciar capacidades e fragilidades institucionais, identificar lacunas de resposta e propor diligências proporcionais para eventual atuação do MPES.

Fonte exclusiva: documento “CBH Rio Itaúnas.pdf”, com três páginas e 19 respostas do entrevistado nº 17. As respostas foram consolidadas por temas, sem pesquisa externa ou validação oficial de atos, deliberações e dados quantitativos. No Anexo I, foram reproduzidas literalmente as manifestações do formulário, preservando inclusive lapsos de digitação.

3. Matriz sintética dos achados

Tema	Informações declaradas	Verificação recomendada
Identificação e sede	Decreto Estadual nº 3168-R/2012 citado; sede informada na ASSIPES	Confirmar ato vigente, natureza da cessão e endereço da sede.
Apoio administrativo	Sem assistente; atribuições executadas pela diretoria	Identificar capacidade e apoio institucional permanente.
Composição e mandato	Vacâncias relatadas: quatro suplentes da sociedade civil e uma vaga do poder público; mandato 2023–2027	Solicitar composição nominal, segmento das vagas e atas de eleição/posse.
Governança	Reuniões trimestrais e aplicação do regimento; quórum não especificado	Confrontar calendário e atas com regimento.

Capacitação	Vídeos da ANA exibidos nas reuniões	Apurar formação continuada e necessidades das câmaras técnicas.
Plano de Bacia	Elaboração atribuída ao governo estadual em 2018/2019; CT de acompanhamento; MOP em construção/uso inicial	Solicitar ato de aprovação, estágio de execução, custos e MOP.
Enquadramento	Respondente informa existência, ano de 2019, homologação e acompanhamento	Obter deliberação, ato do CERH e registros de monitoramento.
Cobrança	Não implantada; demanda capacitação da CT de Cobrança	Confirmar deliberações, estágio do instrumento e pendências.
Articulação e transparência	Experiência em acordos comunitários; comunicação por fotos e convocações	Obter registros dos acordos e avaliar mecanismos de publicidade.

4. Diagnóstico por eixos temáticos

4.1 Estrutura institucional e representatividade (questões 1 a 6)

O formulário identifica o CBH Itaúnas e transcreve dispositivos relativos ao seu ato de criação, mencionando o Decreto Estadual nº 3168-R, de 10/12/2012. Informa sede na ASSIPES, sem esclarecer se o espaço é próprio, cedido ou compartilhado. O trabalho administrativo é executado pela diretoria, sem assistente dedicado. O entrevistado aponta vagas em aberto na sociedade civil (quatro suplentes) e poder público (uma vaga, cuja natureza não foi explicitada). O mandato informado é 2023–2027.

4.2 Funcionamento, participação e regimento (questões 7 a 9)

O entrevistado considera regulares as reuniões trimestrais e afirma que o regimento é aplicado e estudado pela nova plenária. Relata participação ativa dos segmentos e cita a Escola Família como instituição de ensino. O formulário não registra o número exigido para quórum, o quantitativo de reuniões efetivamente realizadas nem frequência individual, o que limita a avaliação do funcionamento.

4.3 Capacitação, pautas e resolução de conflitos (questões 10 a 12)

A capacitação descrita consiste na utilização de vídeos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) durante as reuniões. Entre os assuntos mencionados estão Plano de Recursos Hídricos, ações de restauração florestal nos rios Itaúnas e São Mateus, PROCOMITÊS e ENCOB. Segundo o relato, o Comitê participou da construção de Acordos de Cooperação Comunitária em microbacias de Montanha e Ponto Belo, em 2015 e 2016. Recomenda-se levantar documentos desses acordos e avaliar sua continuidade e efetividade.

4.4 Instrumentos de gestão dos recursos hídricos (questões 13 a 17)

Quanto ao Plano de Bacia, o respondente informa elaboração pelo governo estadual em 2018/2019, presença de Câmara Técnica de acompanhamento e início de utilização do Manual Operativo, ainda em construção, sem informar orçamento. Quanto ao enquadramento, responde afirmativamente à existência, ao ano 2019, à homologação e ao acompanhamento, sem indicar atos ou evidências. Também cita documentos de planejamento da restauração florestal e PMMAs de quatro municípios; essas iniciativas devem ser descritas como planos e ações correlatos, não automaticamente classificadas como instrumentos de gestão previstos na política de recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água é declarada não implantada; a capacitação da CT de Cobrança surge como necessidade.

4.5 Comunicação e transparência (questão 18)

A divulgação é descrita como publicação de fotografias, informações de reuniões e convocações. Não foram especificados os canais de publicação, a periodicidade ou o acesso público a pautas, atas e deliberações. O dado permite recomendar avaliação dos mecanismos de transparência, mas não afirmar ausência de publicidade.

4.6 Apoio institucional do Ministério Público (questão 19)

O entrevistado solicita participação mais ativa do Ministério Público nas plenárias e apoio para que o Comitê atue com maior segurança jurídica. A demanda sugere diálogo institucional e identificação de temas específicos que justifiquem atuação ministerial, preservada a autonomia deliberativa do colegiado.

5. Lacunas de informação e cautelas de interpretação

• A existência de uma sede na ASSIPES não esclarece seu regime de uso, infraestrutura ou disponibilidade permanente.

• As vagas em aberto foram descritas de modo abreviado; devem ser verificadas nos registros de composição.

• Não foi indicado o quórum regimental, embora a questão o solicitasse.

• A resposta sobre Plano de Bacia não contém valor de orçamento, fontes detalhadas ou evidências de execução.

• A situação jurídica do enquadramento (aprovação e homologação) depende da apresentação dos atos correspondentes.

• Planos de restauração florestal e PMMAs não devem ser confundidos, sem verificação, com instrumentos típicos da gestão de recursos hídricos.

• Não é possível afirmar a situação atual das ações relatadas apenas com formulário extraído em outubro de 2026.

6. Conclusão

A declaração examinada aponta um CBH com rotina de reuniões e participação ativa segundo a percepção do respondente, além de experiência em acordos comunitários e projetos de restauração. Persistem, entretanto, vulnerabilidades relacionadas à ausência de assistência administrativa exclusiva, vacâncias, capacitação técnica e implantação da cobrança. Informações relevantes sobre Plano de Bacia, enquadramento e monitoramento precisam ser verificadas por meio de documentos formais. Dada a amostra de um único entrevistado, recomenda-se utilizar este relatório como diagnóstico preliminar e não como avaliação conclusiva do funcionamento institucional.

7. Proposições para avaliação do CAOA/MPES

Nº	Proposição	Prioridade sugerida
1	Solicitar à diretoria e à AGERH a documentação atualizada do colegiado: decreto, regimento, composição, vacâncias, mandato, calendário e atas.	Prioritária
2	Verificar com a ASSIPES as condições de funcionamento da sede informada e identificar a necessidade de apoio administrativo estável.	Prioritária
3	Solicitar Plano de Bacia, ato de aprovação, programação financeira, composição da CT e estágio do Manual Operativo (MOP).	Prioritária
4	Requisitar deliberação do enquadramento, ato de homologação no	Prioritária

	CERH e evidências de acompanhamento da qualidade das águas.	
5	Promover interlocução com AGERH e CBH para identificar o estágio da cobrança pelo uso da água e necessidades de capacitação da CT.	Prioritária
6	Levantar os Acordos de Cooperação Comunitária de 2015–2016, seus resultados e eventual necessidade de atualização.	Complementar
7	Avaliar plano de capacitação dos conselheiros sobre instrumentos de gestão, outorga, cobrança, monitoramento e mediação de conflitos.	Complementar
8	Estimular divulgação pública de pautas, atas, deliberações, projetos e convocatórias em canais acessíveis.	Complementar
9	Considerar participação institucional do MPES em reunião do colegiado, delimitando assuntos concretos para cooperação.	Complementar

Nota: as proposições acima constituem sugestões técnicas para análise, não diligências determinadas ou decisões já adotadas pelo Ministério Público.

ANEXO I – Respostas originais do formulário

Entrevistado nº 17 | Formulário registrado em 21/10/2026 | Transcrição literal do arquivo fornecido, inclusive erros ortográficos e respostas incompletas.

1. Nome do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

Resposta: CBH-Itaúnas

2. Identificação do Ato de criação do CBH (Decreto do Poder Executivo)

Resposta: Art. 1º O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas, doravante denominado CBH-Itaúnas, criado de acordo com a Lei Estadual de Recursos Hídricos nº 5.818 de 31/12/1998 e Resolução CERH nº 001 de 30/11/2000, sob a forma do Decreto Estadual nº 3168-R de 10/12/2012, que revogou o Decreto nº 909-R de 31/10/2001, é um órgão colegiado, tripartite e paritário, de caráter consultivo, deliberativo e normativo, integrante do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo – SIGERH/ES, com atuação no âmbito da Região Hidrográfica do Rio Itaúnas

3. O CBH possui sede?

Resposta: Sim. ASSIPES (Associação dos Irrigantes do Estado do Espírito Santo)

4. O CBH possui assistente(s) administrativo(s) em apoio à sua Secretaria Executiva? Em caso negativo, de que maneira está sendo realizado o trabalho administrativo?

Resposta: Não. Pela Diretoria

5. O CBH está com todas suas vagas preenchidas? Em caso negativo, a que se atribui as ausências e qual categoria do Comitê está menos presente?

Resposta: Não. Sociedade civil 4 suplentes e poder publico 1

6. Qual vigência do mandato dos integrantes empossados para o Conselho?

Resposta: 2023/2027

7. As reuniões do CBH estão ocorrendo conforme a periodicidade prevista no Regimento Interno? a. Qual é a periodicidade? b. Existe quórum mínimo? c. Quais mudanças ocorreram durante a Pandemia da Covid-19?

Resposta: Sim. Trimestrral. Necessidadae de ser a distância.

8. Relate como é a participação e frequência geral dos conselheiros titulares e suplentes: instituições de ensino; sociedade civil; usuários; poderes públicos municipal e estadual.

Resposta: a) Somente a Escola família, Todos os seguimentos são ativos na participação e frquência no CBH Itaúnas.

9. O CBH tem conseguido aplicar fielmente seu Regimento Interno? Em caso negativo, quais dificuldades? Qual percentual de conselheiros o conhece?

Resposta: Sim. Como é uma nova plenária todos estudaram o Regimento do CBH.

10. Descreva como os Conselheiros são capacitados em relação a Política de Recursos Hídricos.

Resposta: Nas reuniões utilizamos vídeos q a ANA disponibiliza.

11. Quais foram os principais assuntos pautados nos últimos 12 meses no CBH?

Resposta: Plano de Recursos Hpidricos, Plano de Ação Rreflosteral do Rio Itaúnas e Rio São Mateus, Procomitê, Atuação no território de Bacia Hidrográfica do Rio Itaúnas, ENCOB (Encontro Nacional dos Comitês de Bacia). , s, A

12. O CBH possui alguma experiência na resolução de conflitos pelo uso da água? Se sim, descreva-o(s).

Resposta: Sim. Foi o primeiro Comitê a construir vários Acordos de Cooperação Comunitária em 2015 e 2016 nas microbacias de Montanha e Ponto Belo.

13. Em relação ao Plano de Bacia: existência, elaboração, aprovação, orçamento, discussão de implementação, câmara técnica e MOP.

Resposta: Sim. Foi elaborado pelo Governa do Estado, 2018/2019. c?. Já foi implementada. CT de acompanhamento da elaboração e execução de Plnao de Bacia. Iniciamoa a utilização do MOP, em fase de construção.

14. Em relação ao Enquadramento: existência, elaboração, aprovação, homologação no CERH e acompanhamento da qualidade.

Resposta: Sim. 2019. Sim. Sim.

15. O CBH aprovou algum outro instrumento de gestão fora dos citados nas perguntas 13 e 14?

Resposta: Sim. Plano Comunicação da Restauração Florestal nas Bacias dos Rios Itaúnas e São Mateus, Planejamento da Restauração nas Bacias dos Rios Itaunas e São Mateus. PMMA de 4 municípios do território

16. Existe outro instrumento de gestão que o CBH pretende implementar?

Resposta: Ainda não.

17. Existe a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implantada na bacia? Se não, quais são as dificuldades?

Resposta: Ainda não. Capacitação dos membros da CT de Cobrança para entrar em estudo, análise e conhecimento mais adequado.

18. Como são divulgados para a sociedade da bacia as atividades e ações, em geral, do CBH?

Resposta: Por fotos, divulgação das reuniões e convocação para paticipação de todos da reunião.

19. Sugira ações de apoio do MP ao CBH.

Resposta: Participação ativa na plenária, está junto par aum apoio maior. Pois, necessitamos deste elo para que o CBH caminhe com segurança juridica.